

République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY	
Date de la convocation :		02/12/2025		
Date d'affichage de la convocation :		02/12/2025		
Nombre de membres :		SEANCE DU 08 DECEMBRE 2025		
Afférents au Conseil municipal :				33
En exercice :				33
Ayant pris part à la délibération :				28
Pour :				28
Contre :				0
Abstention :		0		
L'an deux mille vingt-cinq et le lundi huit décembre à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.				
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Christophe HEMERY, Jean-François REGNIER, Ludivine LORIEUX, , Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Christine PERRAULT, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT.			
Ont donné procuration	Michèle CAIL COMS à Edith PUGNET, Antoine FIGUE à Vanessa PAYA, Marc ZARCONE à Rosemary DROUILLOT, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.			
Absents excusés	Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Marc ZARCONE, Virginie CABRITA, Ahmed EL HOUMMASS, Francisco FERNANDEZ.			
Absents non excusés	Sara TOURNE			
Secrétaire de séance	Alexandra RAYMONT			

AFFAIRE N°04 : AMENAGEMENT ET GESTION DE L'ESPACE
Cession de 22 logements et de 33 box à l'E.S.H. Habitat Perpignan Méditerranée – Les Hauts du Moulinas.

Madame la Maire rappelle que lors de sa séance du 1^{er} juillet 2025, le Conseil Municipal a examiné et délibéré en première lecture sur :

- Le principe de cession des 22 logements et des 33 box de la résidence Les Hauts du Moulinas, propriété de la Commune, au profit de l'Entreprise Sociale pour l'Habitat (ESH) – Habitat Perpignan Méditerranée (HPM) ;
- L'étude de rétrocession des voiries et espaces verts en vue de leur intégration au domaine public ;
- L'acceptation du prix de cession proposé par l'ESH HPM ;

Depuis cette délibération, un compromis de vente a été signé le 31 octobre 2025 par acte authentique reçu par Maître Flore DELCOS, avec la participation de Maître Cristelle CANOVAS-GADEL, Notaire à Perpignan, assistant l'acquéreur. Ce compromis confirme les éléments suivants :

- Périmètre de la cession :
 - o 22 logements sur les 24 initialement construits, et 33 box restants sur les 35 que comptent la résidence ;
 - o A noter que l'assiette foncière de la résidence a été adaptée en excluant une grande partie des voiries et espaces verts rétrocédés au domaine public (objet d'une délibération distincte du présent Conseil Municipal) ;
- Conditions financières :
 - o Le prix de vente reste fixé à **3 575 000 € TTC**, soit **3 350 818,61 € HT**, avec une déclaration de TVA à la charge de la Commune, ventilée comme suit :

Type de logement	Nombre	Taux de TVA	Montant TVA
PLUS (Prêt Locatif à Usage Social)	9	5,5 %	76 244,08 €
PLS (Prêt Locatif Social)	6	10 %	88 636,36 €
PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration)	7	5,5 %	59 300,95 €
Total TVA	22		224 181,39 €

- o La Commune s'engage dans le cadre de cette vente, à régulariser les 1/20^{ème} de TVA déduite au titre de la livraison à soi-même, pour chaque année de location ;
- o La Commune accepte le remboursement au prorata temporis des loyers et provisions sur charges du mois en cours ;

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions de sa Présidente, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE à l'unanimité, la cession définitive des 22 logements et 33 box à l'ESH HPM.

2°) APPROUVE à l'unanimité, le prix de vente de 3 575 000 € TTC (3 350 818,61 € HT).

3°) AUTORISE à l'unanimité, la régularisation des 1/20^{ème} de TVA pour chaque année de location et le remboursement au prorata temporis des loyers et provisions sur charges du mois en cours.

4°) AUTORISE à l'unanimité, Madame la Maire à signer l'acte authentique de vente ainsi que tout document ou pièce relatif à ce dossier.

5°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site : <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

La secrétaire de séance

Edith PUGNET

Alexandra RAYMONT

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télerecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 12 décembre 2025